

한국도로교통공단 감사

통 보

제 목 계약 참가자격 설정 미흡에 따른 계약업무 부적정

소 관 부 서 대전·세종·충남지부 안전지원부

조 치 부 서 대전·세종·충남지부 안전지원부

내 용

1. 업무 개요

안전지원부는 예산, 회계, 시설 및 자산관리 등 경영지원 업무를 수행하는 부서로서 2024년 지하주차장 노후로 인한 바닥균열을 보수하고자 공사 기초 금액을 87,700,000원으로 설정하고 국가종합전자조달시스템에 소액수의견적 방식(수의계약)의 공고서를 게시했다. 총 2회 공고하였으나 각각 1개 업체만 견적서를 제출함에 따라 최종 유찰처리 되었다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에 따라 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하나 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 의거 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 수의계약 할 수 있다.

또한, 같은 영 제30조(견적에 의한 가격결정 등)에 따라 수의계약을 체결 하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하고 추정가격이 2천 만원(여성기업, 장애인기업, 사회적기업과 계약을 체결할 때에는 5천만원)을 초과하는 경우에는 국가종합전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

안전지원부는 지하주차장 보수공사 소액수의견적 제출 안내를 공고하면서 도장·습식·방수·석공사업(업종코드 4992) 및 장애인표준사업장(업종코드 5668) 모두 해당하는 업체만 견적서를 제출할 수 있도록 참가자격을 제한했다.

장애인표준사업장은 장애인기업과는 달리 장애인을 최소 10명 이상 고용하고, 장애인 인력비율이 상시근로자의 30% 이상(상시근로자 수에 따라 중증 장애인 고용의무 차등 적용)이어야 하며, 편의시설 등을 갖춰야하므로 일용직 중심의 인력 구조인 건설업이 인증을 받는 경우는 거의 없다.

[표 1] 장애인표준사업장, 장애인기업의 차이점

구분	요건	주무부처
장애인표준사업장	최소 장애인 10명 이상, 상시근로자의 30%이상(상시근로자 수에 따라 중증장애인 고용의무 차등 적용), 편의시설 구비, 최저임금 이상의 임금 지급	고용노동부
장애인기업	장애인이 소유하거나 경영하는 기업으로 상시근로자 총수 중 장애인의 비율이 30%이상 (단, 소기업은 고용비율을 적용하지 않음)	중소벤처기업부

그런데 안전지원부는 제한적 조건을 설정하여 실질적 경쟁이 어려운 상태였음에도 공고가 2차례 유찰되었다는 사유로 「국가계약법 시행령」 제27조(재공고입찰과 수의계약)를 준용하여 기초금액 87,700,000원으로 (주)☆☆☆☆와 수의계약을 체결했다.

관계부서 의견 안전지원부는 이후 계약부터 제한을 최소화하여 입찰을 실시하였고 앞으로도 경쟁 확보를 위해 노력하겠다는 의견을 제시했다.

조치할 사항 안전지원부장은 계약 목적 달성에 필요한 범위 내에서 복수 업체 간 경쟁이 확보될 수 있도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)